

ROTEIRO

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

PROCESSO: 5001804-71.2021.8.21.0049

AUTOR: MAICON DENTI

RÉU: R.A. MESQUITA E ARAUJO

SEGURADORA: HDI SEGUROS S/A

DATA DO ACIDENTE: 23/02/2021

CIDADE/ESTADO: FREDERICO WESTPHALEN / RS



BREVE HISTÓRICO

O Requerente trafegava com o caminhão Mercedes Benz L1113, Placa CLK9H70, pela Rodovia PR 180, aproximadamente no km 208, quando foi **abalroado pelo veículo Fiat Strada**, Placas ARW3250, **conduzido pelo Sr. Lucas Gabriel Biaggi**, que, após realizar a ultrapassagem no terceiro veículo envolvido no acidente (Ford Cargo, Placa ATO5461) perdeu o controle da Fiat Strada e bateu no seu caminhão, ocasionando o sinistro. **O condutor da Fiat Strada faleceu no local.**

PEDIDOS

Danos Materiais - R\$ 24.000,00 - pela depreciação do veículo

Lucros Cessantes - R\$16.698,70 - no valor mensal, até a finalização do conserto do veículo

Danos emergentes - R\$ 62.515,00 - que poderá ser superior a depender do estado interno do motor e componentes que necessitam ser “abertos”, conforme indicado no orçamento apenso ao Anexo 07

Danos morais - R\$30.000,00

Perdas e danos - honorários contratuais de R\$500,00

APÓLICE

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Danos Materiais	150.000,00	216,32	216,32	
Danos Corporais	200.000,00	95,55	95,55	
Morte	20.000,00	20,37	20,37	
Invalidez Permanente	20.000,00	11,17	11,17	
Danos Morais	70.000,00	38,33	38,33	
Lim. Guincho 300km Excl. RCF-V(*1)	0,00	142,39	142,39	
Sem Carro Reserva(*2)	0,00	Inalterada	Inalterada	

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Descrição / Histórico

AMBOS OS VEICULOS TRANSITAVAM PELA RODOVIA PR 180 EM SENTIDOS OPOSTOS, V1 E V3 SENTIDO TREVO DE ACESSO A MOREIRA SALES E V2 SENTIDO GOIOERE, QUANDO NO KM 208 - 210M, ENVOLVERAM-SE EM UMA COLISÃO FRONTAL, CONFORME CROQUI. DO ACIDENTE RESULTOU EM ÓBITO O CONDUTOR DO V1 E FERIMENTOS NO PASSAGEIRO DO V1.

OBSERVAÇÕES

Evento 24 - Laudo 08 (tem um laudo completo do acidente)
Inquérito policial, no qual grifei essa parte importante (INQ4):

Considerando a *notitia criminis* apresentada por meio dos Boletins de Ocorrência nº 2021/382509 e 2021/217628, os quais descrevem que no dia 23/02/2021, ocorreu um acidente de trânsito entre dois veículos, o que causou o óbito de LUCAS GABRIEL BIAGGI, resultado provavelmente causado por negligência/imprudência de MARCOS AURELIO PEREIRA DE MEDEIROS, motorista que na ocasião conduzia o veículo Ford Cargo, placa ATO5461.

INFRAÇÃO/RECOLHIMENTO

IMAGENS DO ACIDENTE



GONÇALVES
CONSULTORIA



OBSERVAÇÕES

O pedido de justiça gratuita dos réus foi indeferido

Evento 39

Prova pericial - vai ser avaliada na audiência de instrução

No evento 24 - o autor juntou vários depoimentos, o documento da instauração do inquérito, laudos e boletim de ocorrência.

TESTEMUNHAS

Sem testemunhas

QUESTIONAMENTOS

Dinâmica do acidente.

Situação dos veículos.

